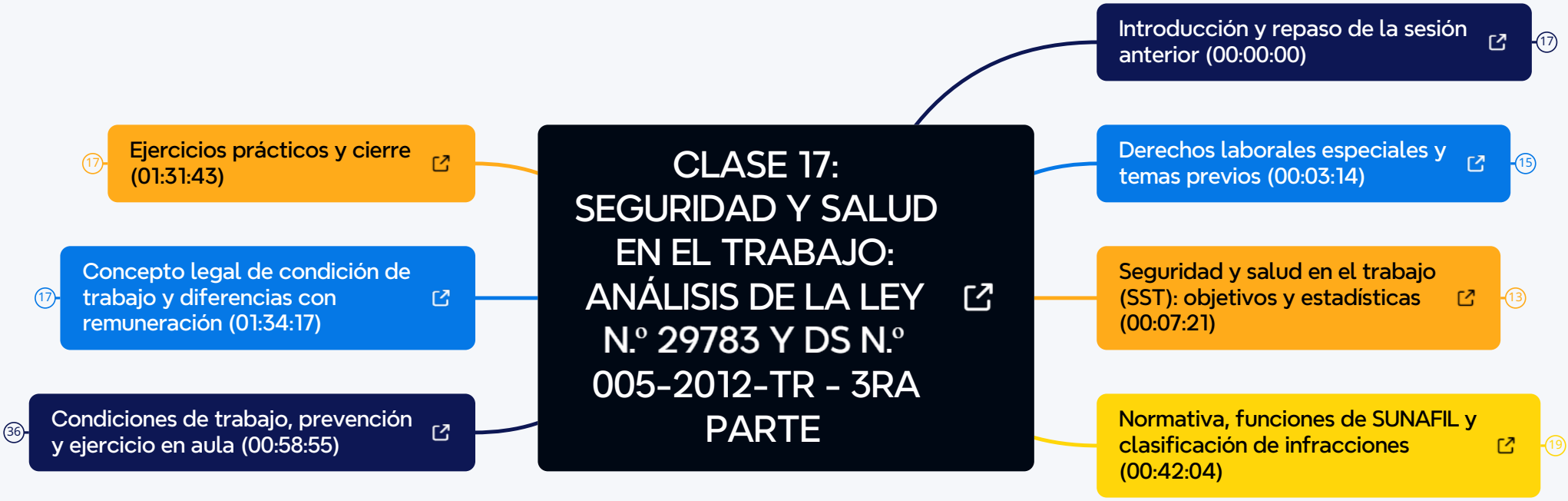
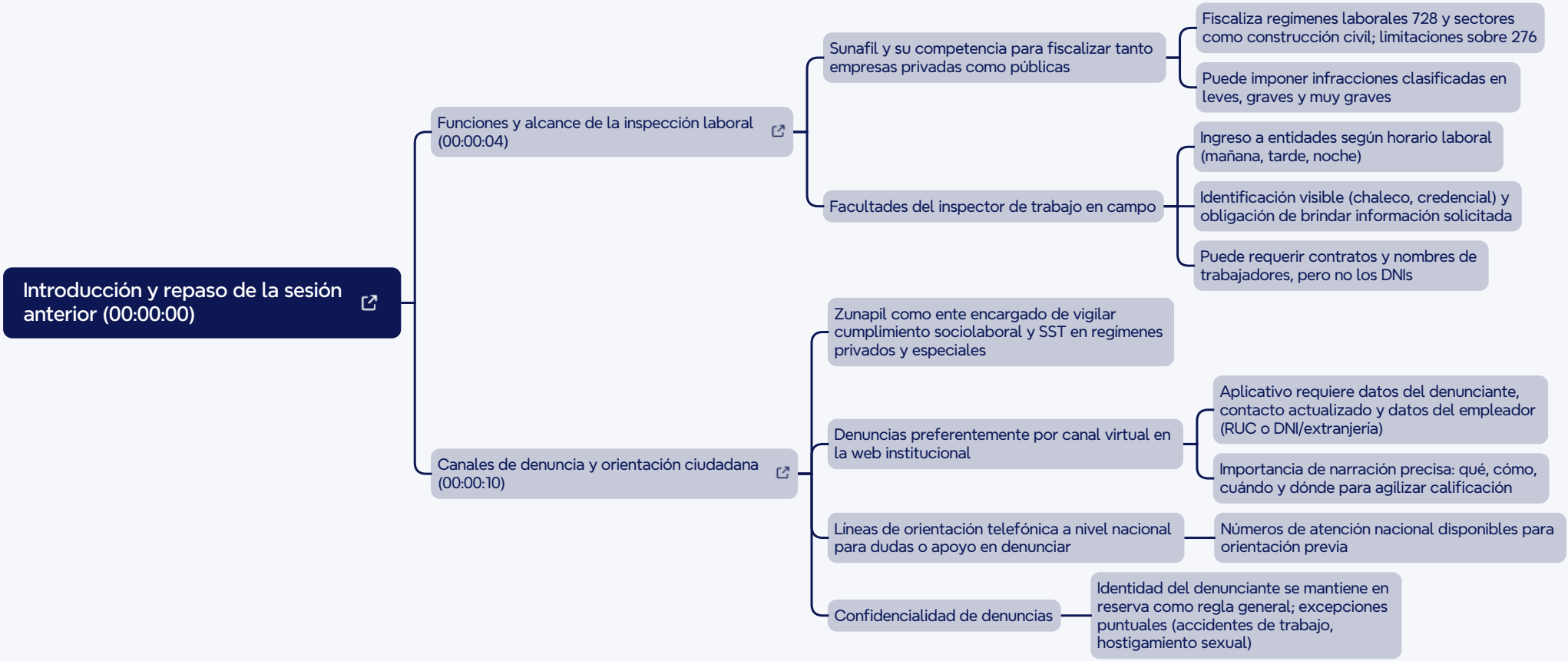
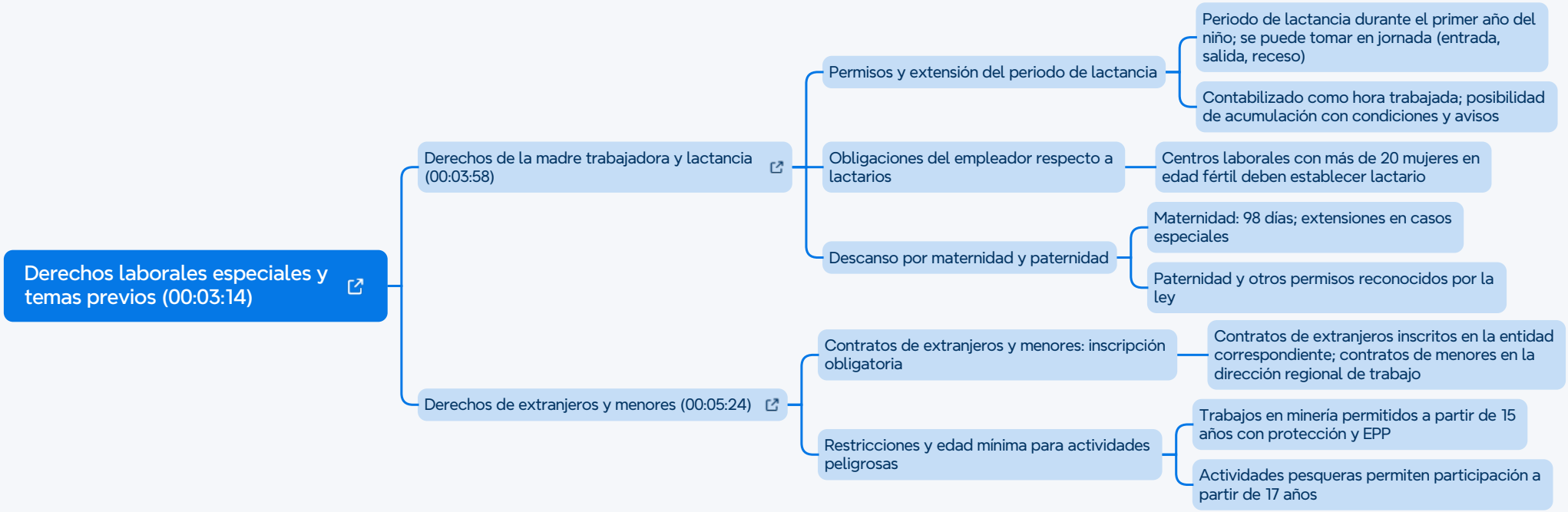
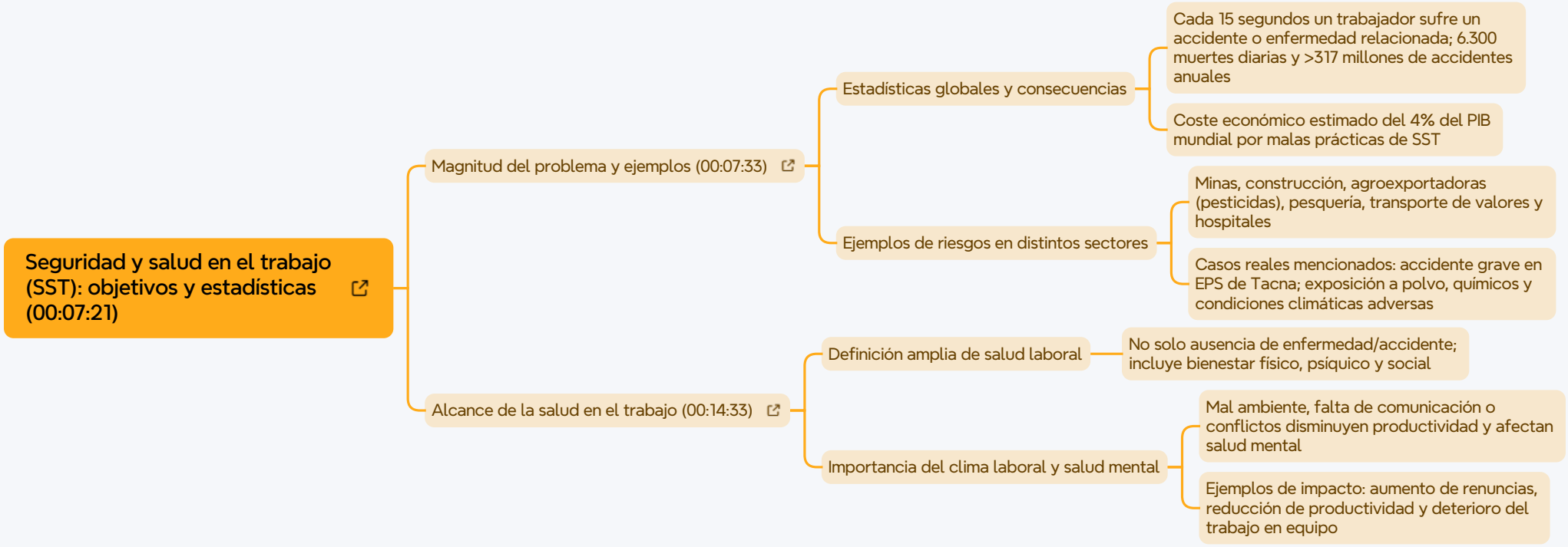
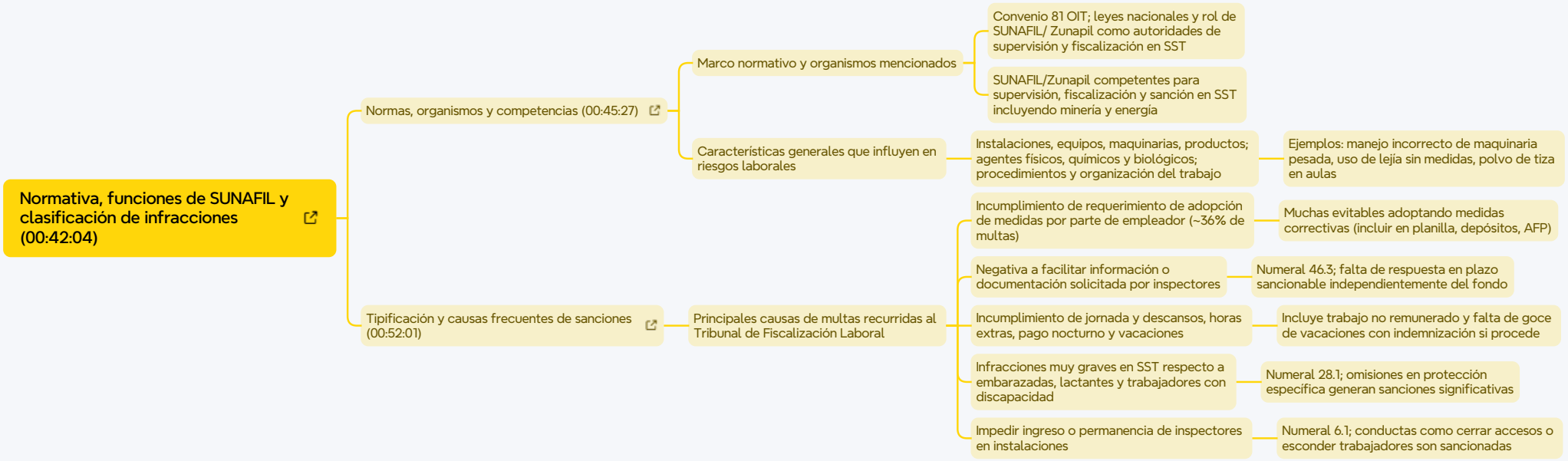
EDU MIN


CLASE 17: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ANÁLISIS DE LA LEY N.º 29783 Y DS N.º 005-2012-TR - 3RA PARTE
Introducción y repaso de la sesión anterior (00:00:00)
17
Derechos laborales especiales y temas previos (00:03:14)
15
Seguridad y salud en el trabajo (SST): objetivos y estadísticas (00:07:21)
13
Normativa, funciones de SUNAFIL y clasificación de infracciones (00:42:04)
19
Condiciones de trabajo, prevención y ejercicio en aula (00:58:55)
36
Concepto legal de condición de trabajo y diferencias con remuneración (01:34:17)
17
Ejercicios prácticos y cierre (01:31:43)
17


Introducción y repaso de la sesión anterior (00:00:00)
Funciones y alcance de la inspección laboral (00:00:04)
Sunafil y su competencia para fiscalizar tanto empresas privadas como públicas
Fiscaliza regímenes laborales 728 y sectores como construcción civil; limitaciones sobre 276
Puede imponer infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves
Facultades del inspector de trabajo en campo
Ingreso a entidades según horario laboral (mañana, tarde, noche)
Identificación visible (chaleco, credencial) y obligación de brindar información solicitada
Puede requerir contratos y nombres de trabajadores, pero no los DNIs
Canales de denuncia y orientación ciudadana (00:00:10)
Zunapil como ente encargado de vigilar cumplimiento sociolaboral y SST en regímenes privados y especiales
Denuncias preferentemente por canal virtual en la web institucional
Aplicativo requiere datos del denunciante, contacto actualizado y datos del empleador (RUC o DNI/extranjería)
Importancia de narración precisa: qué, cómo, cuándo y dónde para agilizar calificación
Líneas de orientación telefónica a nivel nacional para dudas o apoyo en denunciar
Números de atención nacional disponibles para orientación previa
Confidencialidad de denuncias
Identidad del denunciante se mantiene en reserva como regla general; excepciones puntuales (accidentes de trabajo, hostigamiento sexual)

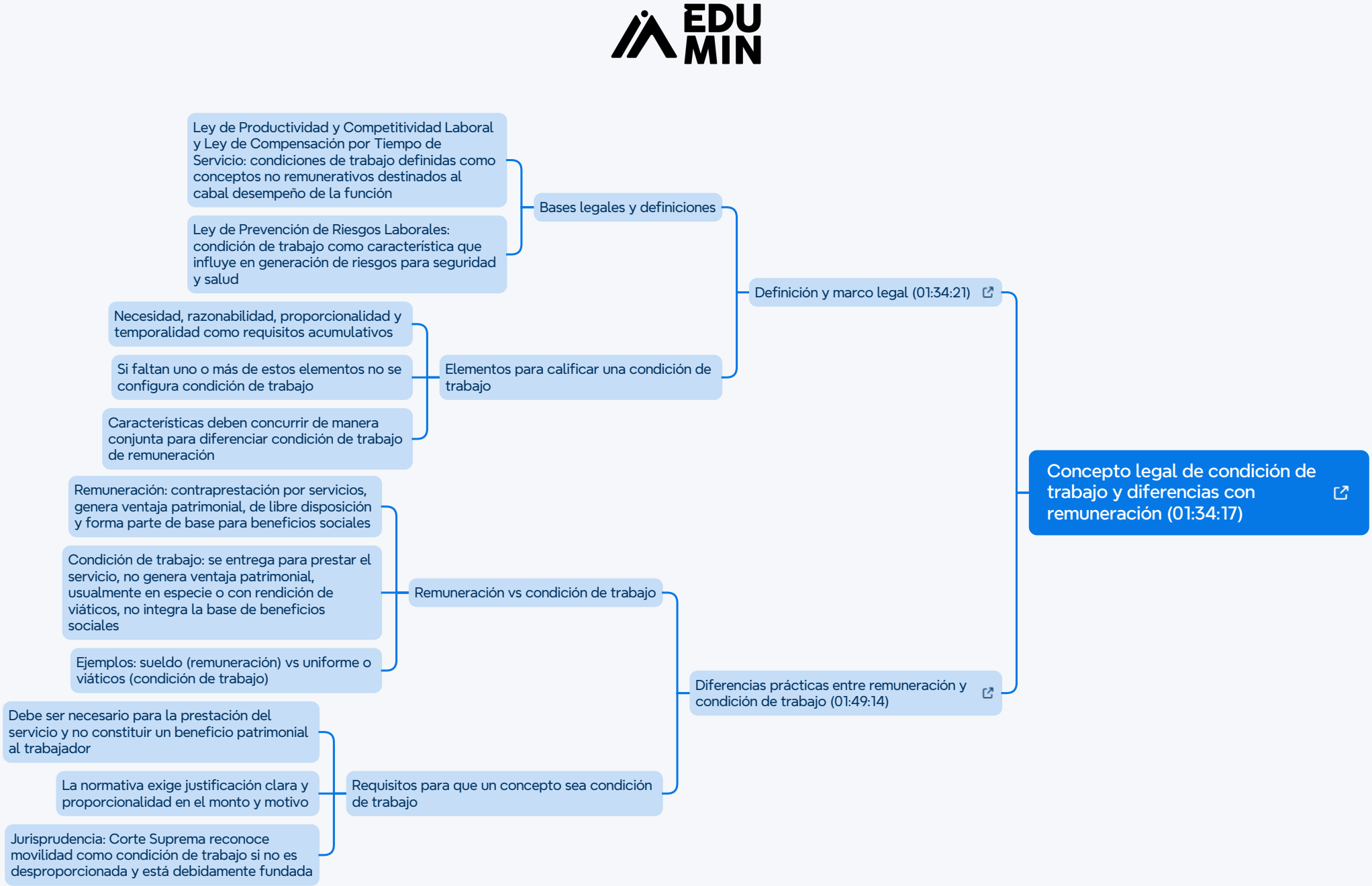

Derechos laborales especiales y temas previos (00:03:14)
Derechos de la madre trabajadora y lactancia (00:03:58)
Permisos y extensión del periodo de lactancia
Periodo de lactancia durante el primer año del niño; se puede tomar en jornada (entrada, salida, receso)
Contabilizado como hora trabajada; posibilidad de acumulación con condiciones y avisos
Obligaciones del empleador respecto a lactarios
Centros laborales con más de 20 mujeres en edad fértil deben establecer lactario
Descanso por maternidad y paternidad
Maternidad: 98 días; extensiones en casos especiales
Paternidad y otros permisos reconocidos por la ley
Derechos de extranjeros y menores (00:05:24)
Contratos de extranjeros y menores: inscripción obligatoria
Contratos de extranjeros inscritos en la entidad correspondiente; contratos de menores en la dirección regional de trabajo
Restricciones y edad mínima para actividades peligrosas
Trabajos en minería permitidos a partir de 15 años con protección y EPP
Actividades pesqueras permiten participación a partir de 17 años

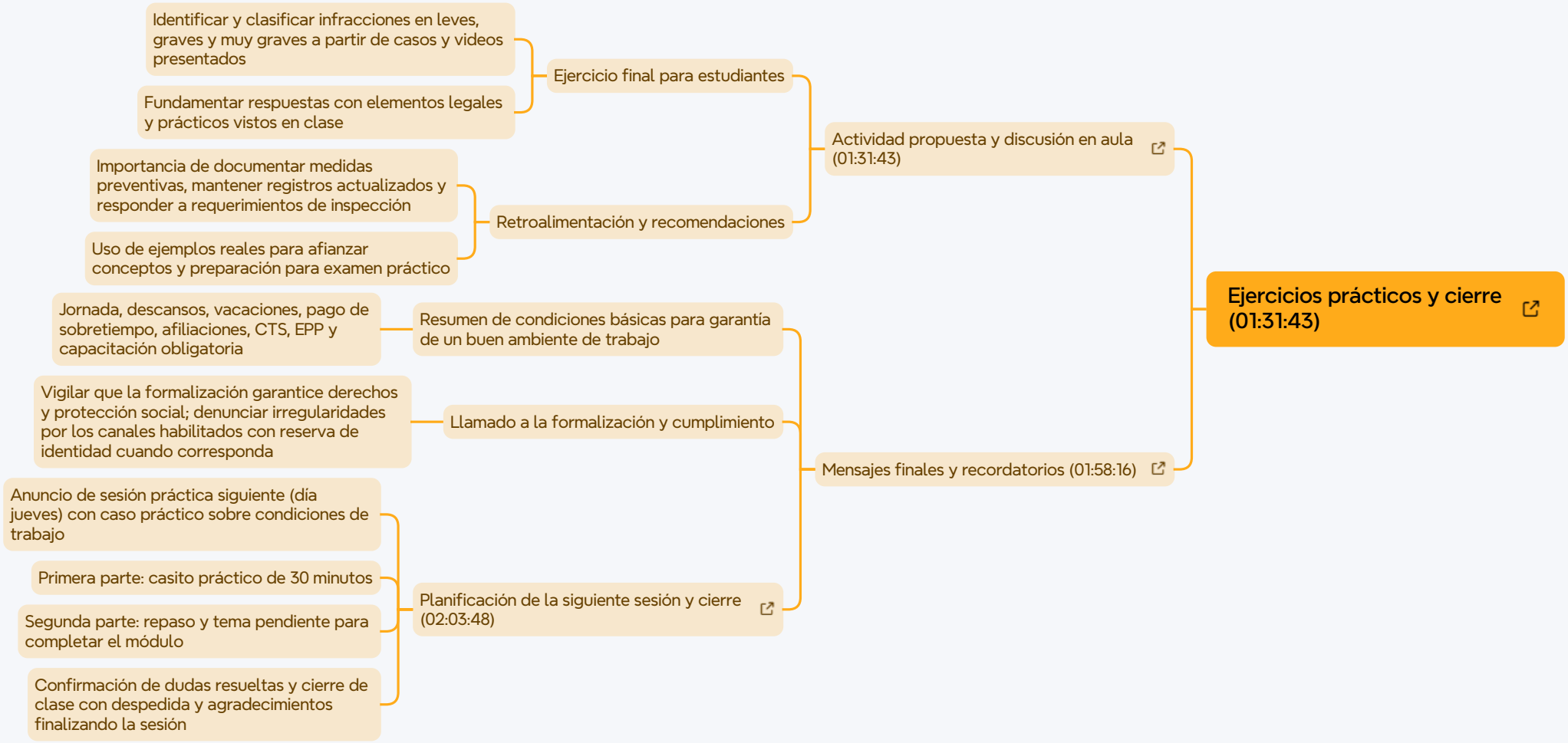

Seguridad y salud en el trabajo (SST): objetivos y estadísticas (00:07:21)
Magnitud del problema y ejemplos (00:07:33)
Estadísticas globales y consecuencias
Cada 15 segundos un trabajador sufre un accidente o enfermedad relacionada; 6.300 muertes diarias y >317 millones de accidentes anuales
Coste económico estimado del 4% del PIB mundial por malas prácticas de SST
Ejemplos de riesgos en distintos sectores
Minas, construcción, agroexportadoras (pesticidas), pesquería, transporte de valores y hospitales
Casos reales mencionados: accidente grave en EPS de Tacna; exposición a polvo, químicos y condiciones climáticas adversas
Alcance de la salud en el trabajo (00:14:33)
Definición amplia de salud laboral
No solo ausencia de enfermedad/accidente; incluye bienestar físico, psíquico y social
Importancia del clima laboral y salud mental
Mal ambiente, falta de comunicación o conflictos disminuyen productividad y afectan salud mental
Ejemplos de impacto: aumento de renuncias, reducción de productividad y deterioro del trabajo en equipo


Normativa, funciones de SUNAFIL y clasificación de infracciones (00:42:04)
Normas, organismos y competencias (00:45:27)
Marco normativo y organismos mencionados
Convenio 81 OIT; leyes nacionales y rol de SUNAFIL/ Zunapil como autoridades de supervisión y fiscalización en SST
SUNAFIL/Zunapil competentes para supervisión, fiscalización y sanción en SST incluyendo minería y energía
Características generales que influyen en riesgos laborales
Instalaciones, equipos, maquinarias, productos; agentes físicos, químicos y biológicos; procedimientos y organización del trabajo
Ejemplos: manejo incorrecto de maquinaria pesada, uso de lejía sin medidas, polvo de tiza en aulas
Tipificación y causas frecuentes de sanciones (00:52:01)
Principales causas de multas recurridas al Tribunal de Fiscalización Laboral
Incumplimiento de requerimiento de adopción de medidas por parte de empleador (~36% de multas)
Muchas evitables adoptando medidas correctivas (incluir en planilla, depósitos, AFP)
Negativa a facilitar información o documentación solicitada por inspectores
Numeral 46.3; falta de respuesta en plazo sancionable independientemente del fondo
Incumplimiento de jornada y descansos, horas extras, pago nocturno y vacaciones
Incluye trabajo no remunerado y falta de goce de vacaciones con indemnización si procede
Infracciones muy graves en SST respecto a embarazadas, lactantes y trabajadores con discapacidad
Numeral 28.1; omisiones en protección específica generan sanciones significativas
Impedir ingreso o permanencia de inspectores en instalaciones
Numeral 6.1; conductas como cerrar accesos o esconder trabajadores son sancionadas

Condiciones de trabajo, prevención y ejercicio en aula (00:58:55)

- Componentes de las condiciones de trabajo y medidas preventivas (00:58:55)
  - Elementos clave que definen condiciones de trabajo
    - Jornada (8 horas diarias / 48 horas semanales máximo), periodos de descanso, horarios, remuneración mínima vital
    - Vacaciones remuneradas: 30 días calendario tras un año; periodos proporcionales entre 6 meses y un año según acuerdo
    - Remuneraciones y sobretiempo: horas extra remuneradas con recargo del 25% al 35% sobre la remuneración jornalizada; consentimiento del trabajador para trabajar horas extras
  - Relevancia de la formalidad laboral: planillas, afiliaciones y cumplimiento de derechos
    - Afiliación obligatoria a ESSALUD y sistema de pensiones (AFP u ONP); CTS depositada semestralmente como seguro de desempleo
    - Problema de informalidad: ~50% de trabajadores no en planilla no gozan de estas condiciones
  - Prevención y gestión de riesgos en el centro de trabajo
    - Implementación de EPP, capacitación obligatoria en prevención, pausas activas y políticas para grupos vulnerables
    - Identificación y prevención de riesgos: evaluación, controles periódicos, investigación de accidentes y comunicación a autoridades
    - No comunicar accidentes mortales, incidentes peligrosos o no investigar constituye infracción grave
  - Obligaciones de planificación y organización en empresas
    - Obligatoriedad de comité SST en empresas con 20 o más trabajadores; supervisor en empresas de menos de 20
    - Implementación y mantenimiento de registros y documentación de SST como requisito; su ausencia puede ser infracción muy grave
- Calificación de infracciones: leves, graves y muy graves (01:22:55)
  - Infracción leve
    - Falta de orden y limpieza que no implique riesgo para la integridad física o incumplimientos formales/documentales sin trascendencia grave
  - Infracción grave
    - Falta de controles de riesgos, no realizar actividades de prevención necesarias, omisión en la comunicación de accidentes y no investigar incidentes
    - Conductas que impidan inspección (ocultar áreas, negar acceso) o violaciones que afectan derechos de gestantes y grupos protegidos
  - Infracción muy grave
    - No realizar reconocimientos médicos y vigilancia de la salud, no implementar planes de prevención, ausencia de planificación de acciones preventivas
    - Casos que ponen en riesgo la vida o integridad (trabajo en altura sin EPP, acoso sexual, explotación laboral, fallecimiento por condiciones inseguras)
- Ejemplos y discusión de casos (01:18:19)
  - Acoso y comentarios denigrantes en espacios de trabajo
    - Comentarios sexistas en congresos u oficinas pueden configurar acoso; en empresa privada serían infracción muy grave
    - Debate en clase sobre calificación: mayoría coincide en catalogarlo como grave o muy grave según contexto y consecuencias
  - Ejemplos de condiciones de trabajo vs remuneración
    - Movilidad, viáticos, vestuario y uniformes son condiciones de trabajo (no remunerativas) si cumplen necesidad, razonabilidad y proporcionalidad
    - Ejemplos prácticos: asignaciones desproporcionadas por movilidad sin justificación pueden ser indicio de simulación de remuneración
    - Casos contrapuestos: asignación genérica y desproporcional (800 soles por movilidad sin justificación) no se considera condición de trabajo
    - Necesidad de especificar origen y motivo del pago para calificarlo como condición de trabajo
    - Caso empresarial con pacto explícito (Empresa Juanita SAC) de 300 soles por movilidad
    - Pago pactado destinado al desplazamiento, proporcional al costo de movilidad y cumple requisitos para considerarse condición de trabajo


Concepto legal de condición de trabajo y diferencias con remuneración (01:34:17)
Definición y marco legal (01:34:21)
Bases legales y definiciones
Ley de Productividad y Competitividad Laboral y Ley de Compensación por Tiempo de Servicio: condiciones de trabajo definidas como conceptos no remunerativos destinados al cabal desempeño de la función
Ley de Prevención de Riesgos Laborales: condición de trabajo como característica que influye en generación de riesgos para seguridad y salud
Elementos para calificar una condición de trabajo
Necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad como requisitos acumulativos
Si faltan uno o más de estos elementos no se configura condición de trabajo
Características deben concurrir de manera conjunta para diferenciar condición de trabajo de remuneración
Diferencias prácticas entre remuneración y condición de trabajo (01:49:14)
Remuneración vs condición de trabajo
Remuneración: contraprestación por servicios, genera ventaja patrimonial, de libre disposición y forma parte de base para beneficios sociales
Condición de trabajo: se entrega para prestar el servicio, no genera ventaja patrimonial, usualmente en especie o con rendición de viáticos, no integra la base de beneficios sociales
Ejemplos: sueldo (remuneración) vs uniforme o viáticos (condición de trabajo)
Requisitos para que un concepto sea condición de trabajo
Debe ser necesario para la prestación del servicio y no constituir un beneficio patrimonial al trabajador
La normativa exige justificación clara y proporcionalidad en el monto y motivo
Jurisprudencia: Corte Suprema reconoce movilidad como condición de trabajo si no es desproporcionada y está debidamente fundada


Ejercicios prácticos y cierre (01:31:43)
Actividad propuesta y discusión en aula (01:31:43)
Ejercicio final para estudiantes
Identificar y clasificar infracciones en leves, graves y muy graves a partir de casos y videos presentados
Fundamentar respuestas con elementos legales y prácticos vistos en clase
Retroalimentación y recomendaciones
Importancia de documentar medidas preventivas, mantener registros actualizados y responder a requerimientos de inspección
Uso de ejemplos reales para afianzar conceptos y preparación para examen práctico
Mensajes finales y recordatorios (01:58:16)
Resumen de condiciones básicas para garantía de un buen ambiente de trabajo
Jornada, descansos, vacaciones, pago de sobretiempo, afiliaciones, CTS, EPP y capacitación obligatoria
Llamado a la formalización y cumplimiento
Vigilar que la formalización garantice derechos y protección social; denunciar irregularidades por los canales habilitados con reserva de identidad cuando corresponda
Planificación de la siguiente sesión y cierre (02:03:48)
Anuncio de sesión práctica siguiente (día jueves) con caso práctico sobre condiciones de trabajo
Primera parte: casito práctico de 30 minutos
Segunda parte: repaso y tema pendiente para completar el módulo
Confirmación de dudas resueltas y cierre de clase con despedida y agradecimientos finalizando la sesión